

종 합 감 사

감 사 보 고 서

- 2018년 종합감사 -

2019. 1.

여수광양항만공사 감사팀

2018년 실지감사보고

담당자	팀 장	감사위원장

1. 감사대상 : 공사 전 부서 및 여수사업소, 서울 스마트센터
2. 감사범위 : 2016년 ~ 2018년 공사 업무 전반
3. 감사기간 및 인원 : 2018. 12. 10. ~ 12. 28./감사팀장 등 4명

감사결과를 별첨과 같이 보고합니다.

2019년 1월 24일

감사책임자

여수광양항만공사 감사팀장 성명 김민구 (서명)

보고서 목차

I . 감사개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사기간 및 인원	1
4. 감사중점 및 방법	1
II . 적출사항	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 모범사례 일람표	3
3. 지적사항 총괄	3
4. 지적사항에 대한 처리기준	3
III . 참고사항	4
1. 감사대상 부서 의견	4
2. 비공개정보에 관한 사항	4
3. 추가 감사가 필요한 사항	4
4. 향후 처리계획	4
[첨부] 감사결과 처분요구서	5

I. 감사개요

1. 감사배경 및 목적

- (배 경) 우리공사 「감사규정」 제4조제2항에 따라 연 1회 정기 실시
- (목 적) 내부규정에 따라 공사 업무전반에 대한 종합감사를 실시함으로써 업무소홀 및 규정위반 사항의 점검과 함께 업무 및 사업성과를 분석하여 그에 상응하는 처분과 함께 업무개선(시정)을 요구함으로써 기관 내부 통제를 확립하고자 함

2. 감사대상 및 범위

- (감사대상) 공사 전부서 및 여수사업소, 서울 스마트센터 업무전반
- (감사범위) 최근 3년간(2016년~2018년) 공사 업무전반

3. 감사기간 및 인원

- (감사대상) 공사 전부서 및 여수사업소, 서울 스마트센터 업무전반
- (감사범위) 최근 3년간(2016년~2018년) 공사 업무전반

4. 감사중점 및 방법

- 감사중점
 - (내·외부감사 처분요구) 감사대상 기간 중 내·외부감사 결과, 처분요구 사항에 대한 부서별 조치상황 → 조치기일 엄수 및 적정조치여부 등 확인
 - (국정감사) 국정감사에서 우리공사 관련 언급 및 지적사항에 대한 점검 및 확인
 - (예산운영실태) 예산편성 대비, 집행실태를 파악하여 당초, 예산편성 목적에 부합되는 예산집행 여부를 확인하는 한편, 관련 규정 및 정부 지침 등에 따라 적법한 집행절차(조정·전용 등)를 준수했는지 여부 확인
 - (일상감사 의견) 감사대상 기간 중 발부된 일상감사 의견에 대한 부서별 수용 및 이행여부를 점검하여 감사대상 발굴
 - 기타 공사소유 시설 및 물품의 적정사용여부와 함께 출장·유연근무·근태관리 여부 등 확인

○ 감사방법

- (현황자료 확보 및 분석) 실지 감사시작 전, 관련문서 등 감사자료 수집 및 업무현황파악, 문제점 검토 등 예비감사를 실시하고 실지감사 시작과 함께 지적사항을 적출, 위법성 및 업무소홀, 효율(효과)성 등을 분석하여 처분방향을 검토함으로서 자체감사의 신속·정확성 제고수감부서에 계약관련 자료를 요구 징구
- (전문가 자문) 내부감사자문위원 및 회계·법률전문가에게 감사대상 진단 및 문제점과 향후, 관리·운영방안 등에 대한 자문 실시
- (감사결과 심사) 종합감사결과 지적 및 처분사항의 적절성 및 객관성에 대한 외부심사 실시

II. 적출사항

1. 처분요구사항 일람표

[표 1] 처분요구사항 일람표

번호	감사대상부서 (조치부서)	제목	처분종류	조치기한	감사자	
					재정조치	신분조치
1	가치경영팀	내부성과평가 관련 규정에 관한 사항	개선	'19.3.23	㉠㉡● 주임	-
2	항만운영팀 외 2 (경영지원팀)	민원 접수증 발급에 관한 사항	통보사항	'19.3.23	㉢●㉠ 과장	-
3	항만운영팀 (항만운영팀 외 1)	민원처리 업무소홀에 관한 사항	통보사항 및 주의	'19.3.23 '19.2.23	㉢●㉠ 과장	-
4	항만운영팀	광양항 1단계 1,2번 선석 임대차 갱신계약 체결에 관한 사항	통보사항	'19.3.23	●◆㉠ 주임	-

2. 모범사례 일람표 : 해당사항 없음

3. 지적사항 총괄

이번 감사를 통해 개선 1건, 통보사항 3건, 주의 1건이 도출되었다.

[표 2] 지적사항 총괄

구분		내용	비고
조치내용	총 건수(A)	5	
	신분상 조치인원	1	
	재정상 조치금액	-	
변상(금액)		-	
징계[건수(인원)]		-	
시정		-	
개선		1	
통보사항		3	
고발		-	
경고		-	
주의		1	
현지시정(B)		-	
모범사례[건수(인원)](C)		-	
총 건수 합계(A+B+C)		5	

4. 지적사항에 대한 처리기준

[표 6] 처분요구 처리기한

구분	처리기한	구분	처리기한
변상	3월	통보사항	2월
징계	1월	고발	-
시정	2월	경고	2월
개선	2월	주의	2월

Ⅲ. 참고사항

1. 감사대상 부서 의견

감사 강평회 결과 처리안 중 다섯 번째 지적사항인 “항만배후단지 우대 임대료 부과에 관한 사항”과 관련하여 해당사안의 경우 대한상사중재원에 계류 중인 상태이므로 판결 결과가 나오기 전까지 지적 및 처분을 보류해 달라는 감사대상 직원 및 부서의 의견이 있어 이를 수용하기로 하였다. 그 외 처리안과 관련하여 이견은 제기되지 않았다.

2. 비공개 정보에 관한 사항 : 없음

3. 추가 감사가 필요한 사항 : 없음

4. 향후 처리계획

이번 특정감사를 통해 확인된 감사결과 지적사항을 공사 e-감사정보 시스템, 감사원 공공감사정보시스템에 등록하고, 알리오시스템 등에 공시하여 유사 사례 재발을 방지하고, 향후 감사결과 집행전말 관리를 위해 적정 이행 여부를 지속적으로 모니터링 하고자 한다.

첨부 감사결과 처분요구서 각 1부. 끝.

일련번호	2018-종1	적출자	감사팀장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	가치경영팀 (상동)	처분요구일자	'19.01.24.	처리기한	'19.03.23.

여수광양항만공사 감사위원회

개 선 요 구

제 목 내부성과평가 관련 규정에 관한 사항

소 관 부 서 가치경영팀

조 치 부 서 가치경영팀

내 용

1. 업무개요

우리 공사는 정부 정책을 반영한 성과관리제도 운영, 공정한 성과관리와 합리적 보상을 통한 성과중심의 조직문화 확산 등을 위해 매년 자체 내부 성과평가 편람을 마련하여 소속직원 내부성과평가의 근거로 활용하고 있다.

2. 관련법령 및 기준

기획재정부 「2018년도 공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 ‘공기업·준정부기관은 개인별 또는 부서별 성과관리를 위해 차등화 된 내부기준을 마련하도록 되어 있으며, 소속직원이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지급받은 때에는 그 지급받은 성과급을 환수토록 하는 등의 규정을 마련하여야 한다’고 명시되어 있다.

또한, 기획재정부 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 따르면 ‘공기업·준정부기관은 소속 직원 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있도록 성과관리체계를 구축·운영하여야 하며 이에 필요한 내부규정 등을 마련하여야 한다’고 명시되어 있다.

그에 따라 우리 공사는 「직원보수규정 시행세칙」 제10조제2항에 “성과 연봉의.....지급시기, 지급일 및 지급방법 등 평가의 세부적인 사항은 사장이 별도로 정한다.”고 규정하고 이를 근거로 사장이 「내부성과평가 편람」을 정함으로써 성과평가에 관한 근거를 마련하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현재 타 PA에서 운영 중인 성과관리 관련 제도(근거) 현황을 비교한 결과 [표 1]과 같이 우리 공사를 제외한 타 PA는 모두 내부성과관리와 관련된 사항을 다루는 별도의 규정을 마련하고 있다.

[표 1] 4개 PA 내부성과평가 관련 제도(근거) 마련·운영 현황

구 분	YGPA	BPA	UPA	IPA
규 정	X	O	O	O
편 램	O	O	O	O

비록 우리 공사의 경우 「직원보수규정 시행세칙」 제10조제2항에 따라 내부성과평가에 대한 규정 자체가 없다고 할 수는 없으나, 내부성과평가의 절차 및 평가기준 등을 구체적으로 정하는 별도의 규정을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항(개선요구)

여수광양항만공사 사장(가치경영팀장)은 정부 지침 준수 및 체계적 내부성과 관리 업무 추진 등을 위해 내부성과평가 관련 사항을 별도로 다루는 사규를 제정하시기 바랍니다.

일련번호	2018-종2	적출자	감사팀장		공개(X) 비공개(O)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만운영팀 외 2 (경영지원팀 외 1)	처분요구일자	'19.01.24.	처리기한	'19.03.23.

여수광양항만공사 감사위원회

통 보 사 항

제 목 민원 접수증 발급에 관한 사항

소 관 부 서 항만운영팀, 물류단지팀, 여수사업소

조 치 부 서 경영지원팀

내 용

우리 공사에서는 민원에 관한 기본적인 사항을 규정하여 민원을 공정하게 처리하고 민원인의 권익을 보호하기 위해 「민원 처리에 관한 법률」을 준용하여 자체 제정한 「민원사무 처리규정('11.10.24)」을 운영하고 있다.

민원 담당부서에서는 같은 규정 제5조에 따라 국민신문고 또는 우리공사 민원관리시스템(CRM-민원사무처리부)을 이용하여 민원을 접수처리하고 있으며, 민원 담당자는 구술, 전화, 우편, 모사전송, 방문민원 등 접수된 민원에 대하여 신청인에게 접수증을 교부해야 한다. 다만, 처리기간이 즉시¹⁾인 민원서류와 구술·전화·우편·전신·모사전송·전자민원창구²⁾를 이용한 민원은 접수증의 교부를 생략할 수 있다.

1) 즉시민원 : 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 근무시간 이내 민원 처리

2) 민원인이 직접 방문하지 않고 국민신문고, 홈페이지, 우편 또는 팩스 등으로 신청하는 민원

2018년 민원 담당부서인 향만운영팀, 물류단지팀 및 여수사업소에서 처리한 법정민원³⁾ 내용을 보면 향만시설 사용승낙, 향만 출입증 발급, 향만견학 및 사진촬영 승낙, 자유무역지역 입주계약 등에 대하여 [표 2]와 같이 총 630건을 처리하였다.

[표 2] 부서별 민원 처리현황(민원관리시스템, '18년)

민원 내용 \ 담당부서	향만운영팀	물류단지팀	여수사업소
합계	325건	5건	300건
향만시설 사용승낙	198건	2건	129건
자유무역지역 입주계약	33건	3건	1건
향만 출입증 발급	58건	-	124건
향만견학 및 사진촬영 승낙	36건	-	46건

※ 진정, 건의 및 고충민원 제외(54건) : 주로 우편, 홈페이지 및 국민신문고 등 민원인이 직접 방문하지 않고 민원 신청(신청인의 신분노출 우려로 방문 지양)

그리고, 고객관리시스템에서는 민원 신청 방법을 [표 2]와 같이 홈페이지(국민신문고), 팩스, 방문 및 우편 등으로 분류하여 관리되고 있다.

[표 3] 부서별 민원 접수방법(민원관리시스템, '18년)

신청 방법 \ 담당부서	향만운영팀	물류단지팀	여수사업소	접수증 발급
합 계	325건	5건	300건	-
홈페이지(국민신문고)	69건	1건	167건	해당 없음
팩 스	197건	-	79건	해당 없음
방 문	51건	-	46건	해당 없음
우 편	8건	4건	8건	해당 없음

우리공사 「민원사무 처리규정」 제5조3항에 따르면 홈페이지(국민신문고), 팩스, 방문, 우편 등의 민원이 아닌 민원인이 직접 방문하여 민원을 신청하는 경우 민원 담당자는 같은 규정 ‘별지 2호⁴⁾’ 서식에 따라 접수증을 발급하여야 하나, [표 3]과 같이 방문 민원 총 97건 중 접수증 발급 건수는 0건에 불과하였다.(접수증을 발급하지 않았으며, 접수증을 갈음하는 문서도 교부하지 않았다.)

3) 법정민원 : 법령, 훈령, 고시, 자치법규 등 일정 요건에 따라 인가, 허가, 승인, 등록 및 증명 등을 신청하는 민원

4) 접수증 : 접수일, 민원명, 민원인, 처리예정기한, 처리주무부서, 안내사항, 담당 전화번호 등을 기재하여 교부

민원 담당부서의 의견에 따르면 민원인이 직접 방문하여 민원 신청시 접수증 교부는 상시적으로 가능하지만 접수증 교부를 요구하는 민원인은 극히 드물며, 방문 민원인에게는 구두상으로 처리절차 및 처리예정기한 등을 자세히 안내하고 향후 궁금한 사항은 담당자에게 연락할 수 있도록 이름과 전화번호를 전달하고 있다. 또한 민원을 포함한 모든 민원은 고객관리시스템을 통하여 전자적으로 접수 및 관리되고 있기 때문에 접수증 교부는 불필요한 행정업무로 판단하고 있다.

그러나 접수증 교부는 임의 규정이 아닌 의무 규정으로 민원인의 접수증 요구가 없더라도 접수증을 민원인에게 교부해야 하며, 행정기관으로서 민원인의 알 권리를 보장하고 불이익을 방지하기 위해 민원 접수증 교부에 대한 사전 안내 등을 통하여 투명한 민원행정 제도 운영 및 적법한 민원 처리에 철저를 기할 필요가 있다.

조치할 사항(통보사항)

여수광양항만공사 사장(경영지원팀장)은 민원처리 실태 분석 및 현재 운영 여건을 반영하여 접수증 교부에 대한 「민원처리 사무규정」 개정을 검토하시기 바라며, 고객관리시스템에서 민원 접수 시 접수증 자동 생성 및 팩스(또는 이메일) 연계 등을 통하여 민원인에게 통보할 수 있는 방안 등을 강구하여 주시기 바랍니다.

일련번호	2018-종3	적출자	감사팀장		공개(X) 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만운영팀 (항만운영팀 외 1)	처분요구일자	'19.01.24.	처리기한	'19.03.23. '19.02.23.

여수광양항만공사 감사위원회

통보사항 및 주의요구

제 목 민원처리 업무소홀에 관한 사항

소 관 부 서 항만운영팀

조 치 부 서 항만운영팀, 인재육성팀

내 용

항만운영팀에서는 「민원사무 처리규정」에 따라 우리공사 민원관리시스템(CRM-민원사무처리부)을 이용하여 민원을 접수·처리하고 있다. 2018년 항만운영팀에서는 [표 4]와 같이 총 325건의 법정민원을 접수·처리하였으며 각 민원 유형별로 민원 처리기간은 관련 법령 및 규정에 따라 1일 ~ 7일로 정하고 있다.

[표 4] 민원처리 내역

구분	건수	처리기간 ¹⁾	관련 규정
합계	325건	-	(공통 적용) 민원사무 처리규정
항만시설 사용승낙	198건	5일	항만시설 사용 및 사용료 규정
자유무역지역 입주계약	33건	7일	자유무역지역 지정운영에 관한 법률
항만 상시출입증 발급	58건	3일	부두 출입증 발급 및 출입자 관리 지침
항만견학 승낙	8건	1일	
항만 사진촬영 승낙	28건	1일	

자료: 민원관리시스템(CRM-공통대장-민원사무처리부), '18년 기준

「민원사무 처리규정」 제5조제2항에 따르면 민원의 접수는 정당한 사유 없이 보류하거나 거부할 수 없으며, 고의로 접수시간을 지연시키거나 접수된 민원을 부당하게 반려하여서는 아니된다고 규정하고 있으며, 제11조에는 접수한 모든 민원은 민원사무처리기준표(참고)에서 정하는 기준에 따라 다른 업무에 우선하여 처리하여야 하며, 규정에서 정한 처리기간이 남아 있음을 이유로 그 처리를 지연시켜서는 아니된다고 규정하고 있다.

그런데, 2018년 항만운영팀에서 처리한 민원 접수건 중에서 민원 처리기간 지연 내역은 [표 5]와 같으며, 주요 사유는 전산시스템 오류(전자결재 연동 안됨), 민원 동일건 중복 입력, 기간 내 민원 처리를 완료하였으나 고객관리 시스템에 처리결과 입력 지연, 해당시설물 현장 파악으로 인한 기간 초과, 담당자의 민원 처리규정에 대한 숙지 부족 및 업무처리 소홀에 따른 것으로 확인이 되었다.

[표 5] 민원 처리기간 지연 내역 및 사유

구분	접수일자	처리일자	처리기간	지연일	담당자	사유
항만시설 사용승낙	4.2	4.11	5일	3	조●●●	시설물 현장 파악
	5.2	5.11		2	조●●●	업무처리 지연
	5.14	5.30		6	조●●●	접수일자 임의 입력(5.25)
항만 상시출입증 발급	2.8	2.21	3일	13	김○○○	처리결과 입력 지연
	2.12	2.22		10	김○○○	처리결과 입력 지연
	2.13	2.22		9	김○○○	처리결과 입력 지연
항만 사진촬영 승낙	2.13	2.19	1일	6	김○○○	처리결과 입력 지연

자료: 민원관리시스템(CRM-공통대장-민원사무처리부), '18년 기준

그리고 항만시설 사용승낙 담당자 조●●● 주임은 사용승낙 민원을 '18.5.14일 접수 후 '18.5.30.(6일 지연)에 처리한 후 우리공사 고객관리시스템에는 '18.5.25일 접수하여 민원처리기한(5일) 내에 정상적으로 처리한 것으로 입력하였다.

1) (민원처리 기간의 계산) 민원의 처리기간을 5일 이하로 정한 경우에는 민원사항의 접수 시각부터 “시간” 단위로 계산하되, 공휴일과 토요일은 산입하지 아니하고 1일은 8근무시간으로 한다. 또한, 민원의 처리기간을 6일 이상으로 정한 경우에는 “일” 단위로 계산하고 첫날을 산입하되, 공휴일은 산입하지 아니한다.

항만운영팀에서는 민원사무를 처리하는데 있어 민원사무처리기준표(참고)에서 정하는 기준에 따라 다른 업무에 우선하여 처리해야 하고, 규정에서 정한 민원의 접수, 서류의 보완, 민원의 반려, 처리기간의 연장, 민원처리기간에 산입하지 아니하는 기간 등의 절차에 따라 민원업무에 철저를 기할 필요가 있다.

조치할 사항(통보사항 및 주의요구)

여수광양항만공사 사장(항만운영팀장)은 민원 처리기간 지연 등 동일 사례가 발생하지 않도록 향후 접수되는 민원업무에 대하여 「민원사무 처리규정」을 철저히 준수하여 처리하시기 바랍니다. (통보사항)

여수광양항만공사 사장(인재육성팀장)은 처리 지연, 처리일자 임의 입력 등 민원처리 업무를 소홀히 한 조●● 주임에 대하여 주의처분 하시기 바랍니다. (주의요구)

[참고]

민원사무처리기준표

민원사무명	처리기간	구비서류명	근거 규정
진정 또는 건의	7일	진정서, 건의서 구두 또는 전화	여수광양항만공사 민원사무처리규정
질의(법령질의)	7일(14일)	질의서, 구두 또는 전화	"
증명	즉시	증명원서	"
확인	즉시	확인서, 구두 또는 전화	"
항만시설사용신청(선석) 및 승낙	즉시	항만시설사용신청서(전산)	항만시설사용 및사용료 등에 관한 규정, 여수광양항만공사 항만시설 운영규정
항만시설사용신고(화물)	즉시	항만시설사용신고서(전산)	"
선박입출항신고	즉시	선박입출항신고서(전산)	"
항만시설사용신청(일반, 전용) 및 승낙	5일	항만시설사용신청서	"
선박제원등록 및 변경	즉시	선박제원(신규/변경)신고서, 국적증서, 국제총톤수증서(전산)	"
화물입출항료 대납경비청구서	5일	화물입출항료 대납경비청구서(전산)	"
선박입출항사실확인서 발급	즉시	선박입출항사실확인서(전산)	"
사진촬영신청(승낙)	1일	사진촬영신청(승낙)서	여수광양항 부두 출입증 발급 및 출입자 관리 세부 시행 지침
항만견학신청(승낙)	1일	항만견학신청(승낙)서	"
인원상시출입증 발급	3일	명함판(3.5×4.5cm) 사진 1매, 본인서약서, 재직증명서, 개인정보수집 및 이용동의서	"
차량상시출입증 발급	3일	재직증명서, 차량등록증 사본 또는 차량렌트(리스)계약서 사본, 가족관계증명서(가족 소유/렌트(리스) 차량일 경우) 개인정보수집 및 이용동의서(차량)	"
자유무역지역 입주(변경)계약 확인서	7일	사업계획서, 외국인 투자 증명서류, 해당사업 인가·허가 관련서류, 관련 법령 입주자격 및 결격사유 확인 서류 등	자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률

일련번호	2018-종4	적출자	감사팀장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만운영팀 (상등)	처분요구일자	'19.01.24.	처리기한	'19.03.23.

여수광양항만공사 감사위원회

통 보 사 항

제 목 광양항 1단계 1,2번 선석 임대차 갱신계약 체결에 관한 사항

소 관 부 서 항만운영팀

조 치 부 서 항만운영팀

내 용

1. 업무개요

항만운영팀에서는 '13. 4월 광양항 1단계 1,2번 선석 운영사 선정 공고 및 평가 결과 세방(주)를 운영사로 선정하고 계약기간을 5년('13. 5. 2. ~ '18. 5. 1.)으로 하여 임대차계약을 체결하였다. 계약기간 만료를 앞두고 '18. 4. 5. 세방(주)의 임대차계약 갱신 요청에 따라 항만운영팀은 아래 [표 6]과 같은 절차를 거쳐 '18. 4. 30. 세방(주)와 임대차 갱신계약을 체결하였다.

[표 6] 임대차 갱신계약 체결 추진 현황

일자	내용	비고
'18. 04. 05.	임대차계약 갱신 요청	세방(주) → 공사
'18. 04. 10.	임대차 갱신계약서(안) 1차 의견조회	공사 → 세방(주)
'18. 04. 16.	임대차 갱신계약서(안) 의견제출	세방(주) → 공사
'18. 04. 18.	임대차 갱신계약서(안) 2차 의견조회	공사 → 세방(주)
'18. 04. 23.	임대차 갱신계약서(안) 최종협의	공사 ↔ 세방(주)
'18. 04. 30.	임대차 갱신계약서 체결	공사 ↔ 세방(주)

자료: 전자문서시스템 공유문서함 및 항만운영팀 문서(항만운영팀-4275, 2018.10.05.)

2. 감사결과 확인된 문제점

갱신 전 임대차계약서 제21조(갱신계약)제1항에 따르면 임차인이 임대기간의 연장을 원하는 경우 계약기간 만료 3개월 전까지 임대인에게 갱신계약 체결을 요청하여야 하므로 세방(주)는 계약기간 만료일인 '18. 5. 1.로부터 3개월 전인 '18. 2. 1.까지 갱신계약 체결을 요청하였어야 한다.

아울러 같은조 제3항에 따라 임대인은 새로운 임대기간 개시 7일전까지 임차인과 갱신계약을 체결하여야 하므로 항만운영팀은 갱신 계약기간 개시일인 '18. 5. 2. 보다 7일 앞선 '18. 4. 25. 까지 세방(주)와 갱신계약을 체결하였어야 한다.

[표 7] 최초 임대차계약서 관련 조항

제21조(갱신계약) ① “임차인”이 임대기간의 연장을 원하는 경우 계약기간 만료 3개월 전까지 “임대인”에게 갱신계약 체결을 요청 하여야 한다.
② “임대인”은 제1항에 따른 임대기간 연장이 있는 경우 다음 각 호의 내용을 확인하여 갱신여부를 결정 하여야 한다.
1. 임대료의 납부기한 내 납부 여부
2. 화물유치 및 시설투자 등의 정상적인 이행 여부
3. 제5조에 따른 임차인의 의무와 책임 준수 여부
4. 제6조에 따른 임차인의 금지행위 위반 여부
5. 기타 본 계약서에서 정하는 사항에 대한 이행 여부 등
③ “임대인”은 제2항 각 호에 대한 확인결과 특별한 문제가 없다고 판단될 경우 새로운 임대기간 개시 7일전까지 “임차인”과 갱신계약을 체결하여야 한다.

갱신계약 체결 전 ‘임대료의 납부기한 내 납부 여부, 화물유치 및 시설 투자 등의 정상적인 이행 여부’ 등 계약서 제21조제2항 각호의 사항을 충분히 확인하고 사정 변경 등에 따른 계약서 수정의견을 심도 있게 검토하기 위해 계약기간 만료 3개월 전까지 임차인이 갱신계약 체결을 요청하도록 관리하고 새 임대기간 개시 7일전까지 갱신계약을 체결할 필요가 있다.

조치할 사항(통보사항)

여수광양항만공사 사장(항만운영팀장)은 항만시설에 대한 임대차 갱신계약 체결 시 계약서에 규정된 기한이 준수되도록 업무를 처리하시기 바랍니다.